

JUZGADO CIVIL - SEDE LA MERCED

EXPEDIENTE : 00064-2022-0-3401-JR-CO-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : BALBIN SOLIS AUGUSTO PEDRO
ESPECIALISTA : CASTILLO ORE ADIS-
PERITO : SOLOGUREN TENICELA, JORGE GABRIEL
LAZO JAUREGUI, MARCOS IVAN
MENESES ASTUCURI, NEISSER DOGAR
CAHUANA PEREZ, MOISES
MENESES ASTUCURI, NEISSER DOGAR
CASSANA LAZO, MARCO ANTONIO
DEMANDADO : SILVA RODRIGUES, PEDRO
RODRIGUES DOMINGUES, MARIA
SILVA PLACIDO, PEDRO MAXIMO
DEMANDANTE : BANCO AGROPECUARIO

Resolución N° Quince

La Merced, diez de octubre

Del año dos mil veinticinco

AUTOS y VISTOS: Al escrito N° 1964-2025, de fecha 30/09/25, que indica “Cumpló mandato”, presentado por el **BANCO AGROPECUARIO AGROBANCO S.A.**; y,

CONSIDERANDO:

Primero. - Teniendo en cuenta la solicitud de convocatoria a remate efectuada por el ejecutante, y siendo el estado del proceso el de encontrarse en la etapa técnica de ejecución forzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley N° 30229; y verificándose que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12 de Ley 30229 y artículo 13 del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial.

Segundo. - Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto.

Tercero. - Declarado Desierto la primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 30229 - el REM@JU generara automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicara los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.

Cuarto. - En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se

indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.

Quinto. - En caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya.

Sexto. - Respecto a la valorización del bien inmueble a rematarse; si bien es cierto que por disposición expresa de lo dispuesto por el artículo 729 del Código Procesal Civil, no es necesaria la tasación si las partes han convenido el valor del bien o su valor especial para el caso de ejecución forzada; sin embargo, el tercer párrafo del artículo 742° del Código Procesal Civil, establece “(...) Si el ejecutante no solicita su adjudicación en el plazo de diez, el juez sin levantar el embargo, dispondrá nueva tasación y remate bajo las mismo normas...”.

Por consiguiente:

SE RESUELVE:

1. **TÉNGASE POR APROBADO** la valorización del predio materia de remate en la suma de S/ 76,522.10 (**SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 10/100 SOLES**).
2. **CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL - REM@JU** a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCOATORIA** del inmueble materia de ejecución forzada siguiente:
 - 2.1. **Descripción:** Predio rural, ubicado en el Fundo Laja, Sector Convento, Parcela 036303, del Distrito de Villa Rica, Provincia de Oxapampa, Departamento de Junín, inscrito en la Partida Electrónica N° 11038584, de la Zona Registral N°VIII – Oficina Registral de la Selva Central.
3. **CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE** el **SEGUNDO REMATE** y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.
4. **CARGAS Y GAVAMENES:**
 - 4.1 **Hipoteca:** en el **Asiento D00001** de la **Partida N°11038584** de la Zona Registral N°VIII - Sede Huancayo- Oficina Registral de la Selva Central, se ha inscrito una hipoteca constituida por **MARÍA RODRIGUEZ DOMINGUEZ y PEDRO MAXIMO SILVA PALACIOS** hasta por la suma de **S/ 82,614.00 (OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 00/100 SOLES)** a favor del **BANCO AGROPECUARIO**.
5. **VALOR DE TASACION:** Tasación Comercial que obra en autos asciende a la suma de S/ 76,522.10 (**SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 10/100 SOLES**).
6. **PRECIO BASE DEL REMATE:**

6.1 PRIMERA CONVOCTORIA: Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de **S/ 51,014.73 (CINCUENTA Y UN MIL CATORCE CON 73/100 SOLES)**

6.2 SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de **S/ 43,373.58 (CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 58/100 SOLES)**

6.3 TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de: **S/ 36,867.55 (TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 55/100 SOLES)**

- 7. OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con lo siguiente: **a)** depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante deposito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del reglamento de la Ley 30229; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.
- 8. PUBLICACION:** Procédase a la **PUBLICACION** de los avisos del remate en el portal web del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley conforme así lo regula el artículo 15 de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.
- 9. FIJESE** por única vez los Carteles en la vitrina del local del Juzgado y en el inmueble materia de litis a cargo del personal del Área de Servicios Judiciales de esta Corte, al no contar con una Especialista Legal de Actos Externos, el cual será bajo responsabilidad de la misma.

10. NOTIFÍQUESE